Algemene voorwaarden Food Porter (klanten)

> **Concept – laat beoordelen door een Nederlandse jurist voor gebruik.** Dit is geen juridisch advies. Placeholders: {{BEDRIJFSNAAM}}, {{KVK}}, {{ADRES}}, {{COMMISSIE_PCT}}. / *Draft – have it reviewed by a Dutch lawyer before use. Not legal advice.*

1. Wie zijn wij. {{BEDRIJFSNAAM}}, {{ADRES}}, KvK {{KVK}}, e-mail [support@…]. Food Porter is een platform dat bestellingen bij **restaurants** bemiddelt en laat bezorgen. De maaltijd koopt u van het restaurant; Food Porter regelt de bestelling, de betaling (via Mollie) en de bezorging.

2. Toepasselijkheid. Deze voorwaarden gelden voor elk gebruik van de app. U ziet ze vóór het afrekenen en kunt ze opslaan of downloaden (art. 6:234 BW).

3. Bestellen en prijs. De totaalprijs (gerechten, bezorgkosten, servicekosten, fooi, korting en tegoed) staat vóór de betaling in het overzicht. Prijzen zijn inclusief BTW. **Bezorgkosten** hangen af van de afstand tussen restaurant en bezorgadres: € 2,49 tot 3 km, € 3,49 tot 5 km en € 4,99 tot 10 km (actuele bedragen staan in de app); de bezorg- en servicekosten zijn een vergoeding voor Food Porter (de bezorger is in loondienst en krijgt loon plus een vaste bonus per bezorging). Per bezorgbestelling komen er **€ 0,99 servicekosten** bij. Bij **afhalen** betaalt u geen bezorg- of servicekosten. Wijkt de prijs bij het betalen af van het getoonde overzicht, dan wordt de betaling niet gestart en ziet u eerst het nieuwe totaal. De bestelling is definitief na de betaling ("bestelling met betalingsverplichting").

4. Allergenen. De allergeneninformatie is afkomstig van het restaurant en staat vóór de aankoop bij elk gerecht. Bij een ernstige allergie raden wij aan het restaurant te bellen; het telefoonnummer staat in de app.

5. Geen herroepingsrecht. Voor bereide maaltijden en andere bederfelijke producten geldt **geen bedenktijd** (art. 6:230p sub f BW). U kunt een bestelling kosteloos annuleren zolang het restaurant die nog niet heeft geaccepteerd.

6. Bezorging en afhalen. De getoonde tijd is een schatting. Bij "bij de deur zetten" maakt de bezorger een foto als bewijs van aflevering. Afhaalbestellingen haalt u op bij het restaurant. Wij bezorgen alleen binnen het bezorggebied: nu **5 km** rond het centrum van Tilburg, later maximaal 10 km. Het adres wordt bij het afrekenen gecontroleerd.

7. Klachten en terugbetaling. Is uw bestelling onvolledig, verkeerd, beschadigd of veel te laat? Meld dit binnen 48 uur via "Hulp" in de app. Wij beoordelen elke melding en betalen bij een terechte klacht (gedeeltelijk) terug op de oorspronkelijke betaalmethode. Uw wettelijke rechten (conformiteit, art. 7:17 BW) blijven onverlet.

8. Fooi. Een fooi is vrijwillig en gaat 100% naar de bezorger.

9. Kortingscodes en tegoed. Eén code per bestelling; de voorwaarden (minimumbedrag, geldigheid) staan bij de code. Tegoed is niet inwisselbaar voor geld en vervalt niet eerder dan 12

maanden na toekenning.

10. Aansprakelijkheid. Wij zijn aansprakelijk voor schade door onze tekortkoming of onrechtmatige daad volgens de wet. Elke beperking geldt niet bij opzet of bewuste roekeloosheid, of voor letselschade.

11. Account. U bent minimaal 16 jaar. Wij kunnen een account blokkeren bij misbruik, na een waarschuwing en met een motivering; u kunt bezwaar maken.

12. Privacy. Zie de privacyverklaring.

13. Geschillen. Nederlands recht. U kunt een klacht ook indienen via het Europese ODR-platform. U mag zich wenden tot de bevoegde rechter van uw woonplaats.

English summary. Consumer terms: Food Porter is an intermediary (the restaurant sells the food); the total price is shown before payment, with a distance-based delivery fee (€2.49 up to 3 km, €3.49 up to 5 km, €4.99 up to 10 km; delivery and service fees go to Food Porter, riders are employees) and a €0.99 service fee on delivery orders, none on pickup; delivery only within 5 km of central Tilburg (later up to 10 km), checked at checkout; allergen info comes from the restaurant; **no withdrawal right for perishable food** (art. 6:230p f BW), but you can cancel free of charge until the restaurant accepts; report complaints within 48 hours for a refund; tips go 100% to the rider; promo and credit rules; statutory liability with no exclusion for intent or personal injury; consumers keep their right to their home court. Written to avoid the black- and grey-list clauses of BW 6:236/237.

customer_terms · versie 0.3 · Concept – laat beoordelen door een Nederlandse jurist voor gebruik.